Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção A da 29ª Vara Cível da Capital

Avenida Desembargador Guerra Barreto - Fórum do Recife, S/N, Ilha Joana Bezerra, RECIFE - PE - CEP: 50080-900 - F: (81) 31810155

Processo nº **0037290-12.2023.8.17.2001**

AUTOR(A): KATIA MARIA DE SOUSA SILVA

ESPÓLIO - REQUERIDO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM ajuizada por KATIA MARIA DE SOUZA SILVA contra SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A, qualificados na inicial em que se busca que a demandada seja obrigada a custear tratamento médico e indenização por dano moral.

Alegou que apresentou sintomas de confusão mental e, no dia 02/02/2023, fora internada no Hospital Esperança, com intensa agitação psicomotora, com reflexo visual alterado e delírio de que alguém a seguia e pretendia matá-la, tendo sido diagnosticada com encefalopatia autoimune.

Aduziu que iniciou o tratamento com imunoglobulina, tendo apresentado melhora parcial e depois disso, submeteu-se a tratamento denominado plasmaférese.

Disse que, sem o completo restabelecimento de sua saúde, o neurologista prescreveu novo tratamento, desta vez, com imunoglobulina (Flebogamma), no total de 25 frascos, e que ao solicitar o fármaco à demandada, teve seu pedido negado, sob o fundamento de que não havia indicação na bula do medicamento para o diagnóstico da autora (off label).

Esclareceu que a interrupção do tratamento poderia trazer sequelas inequívocas e permanentes a ela.

Ao final, requereu a concessão da tutela de urgência para que a ré custeasse e autorizasse o tratamento prescrito.

Tutela antecipada de urgência deferida, id 130186467, nos termos do laudo médico de id 129741942.

Contra a decisão concessiva da tutela fora interposto agravo de instrumento que teve o pedido suspensivo rejeitado e, posteriormente, o recurso improvido, AI 0009537-35.2023.8.17.9000, id 132666066, id 135546498 e id 154824798.

Em sede de contestação, id 134201456, defendeu que a autora não faria jus ao benefício da gratuidade processual porquanto não atendidos os requisitos para tanto. No mérito, que a hipótese seria de tratamento eletivo; que a droga prescrita, FLEBOGAMMA, não se prestaria para tratamento e controle da doença da autora (off label) e que por isso haveria violação aos preceitos legais e cláusulas contratuais; que inexistente violação de direitos da personalidade da autora. Pugnou pela improcedência dos pedidos da inicial.

Réplica nos autos, id 137464433, através da qual foram rechaçados os argumentos da contestação e reafirmados os pedidos iniciais.

Intimadas para dizerem se havia interesse em produzir provas, ambas pugnaram pelo julgamento dos pedidos, id 147367391 e id 147367391.

É o essencial a relatar. Passa-se a julgar.

Legislação Aplicável

Cabe esclarecer que anteriormente restou consignado que a relação jurídica entre as partes é de cunho consumerista e as normas deste microssistema devem incidir no presente caso, Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça – STJ: aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

Impugnação à Justiça Gratuita

Há nos autos impugnação da parte demandada em relação à pedido de justiça gratuita, no entanto, não houve tal pleito pela autora. Prejudicada então a aludida impugnação.

Mérito

As partes não negaram a relação jurídica entre elas que se iniciou através do contrato de fornecimento de serviços médicos hospitalares.

Muito embora o plano da autora seja antigo e não adaptado, ela deve ser amparada de acordo com as normas de proteção ao consumidor, já que é usuária do serviço prestado pela operadora de plano de saúde. A autora ao celebrar o contrato objeto do presente processo o fez com a esperança de ser acolhida pela demandada quando estivesse com sua saúde comprometida.

Pois bem. Os documentos juntados aos autos demonstram que a conduta da parte demandada fora revestida de ilegalidade ao negar o tratamento de que a autora necessitava e ainda necessita. Consta nos autos laudo médico que COMPROVA o diagnóstico da autora e amparou o médico assistente na escolha da terapêutica mais apropriada para a paciente/autora, id 134201456. Não se olvide que a justificativa apresentada pela parte demanda há de ser afastada, exclusão contratual e tratamento off label (experimental), principalmente porque o rol da ANS é apenas exemplificativo e o fármaco encontra registro na ANVISA, conforme se consultou no sítio eletrônico de tal agência – (https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/253510016630075/?nomeProduto=FLEBOGAMMA).

Não se deve olvidar a necessidade de se respeitar a autonomia médica, pois é o profissional de saúde que deve eleger o tratamento a ser seguido pelo paciente acometida por determinada moléstia.

Pede-se vênia para continuar os comentários sobre a natureza do rol da ANS.

Sobre a natureza do rol da ANS, já houve definição em ser exemplificativo por meio da edição da lei nº 14.454/2022, que não prevê taxatividade para o rol.

Tem-se que o plano de saúde pode delimitar as doenças que terão cobertura, mas não o tratamento a ser utilizado, em respeito à autonomia médica, além do que houve a demonstração da necessidade do fármaco nos moldes aconselhados pelo médico assistente na adoção da terapêutica para controle da doença.

> AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde – Insurgência contra a r. decisão que deferiu a tutela provisória para determinar o custeio de medicamento (protocolo FOLFOX –"Oxaliplatina e Flouorouracila")– Paciente que sofre de adenocarcinoma de reto metastático para o fígado, pulmão e linfonodos (CID10 C20). Quadro de gravidade evidente. Prescrição médica indicando a necessidade do tratamento. Exegese do artigo 300 do Código de Processo Civil. Presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela. Perigo de dano. Medida impositiva, sob pena de prejuízo ao objeto do próprio contrato (resguardo à saúde da paciente) e à proteção disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor. Súmula nº 608 do STJ. Inteligência da Súmula nº 102 do E. TJSP. Precedentes desta C. Corte – Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 21139704120238260000 Bragança Paulista, Relator: Gilberto Cruz, Data de Julgamento: 26/06/2023, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023).

Some-se a isso, o fato de a justificativa de não fornecer o medicamento para uso off label, vem sendo combatida pelo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se o julgado a seguir:

> DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. LÚPUS ERITEMATOSO. PIELONEFRITE. RITUXIMABE. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. USO OFF-LABEL. REGISTRO NA ANVISA. MEDICAÇÃO ASSISTIDA. APLICAÇÃO POR PROFISSIONAL HABILITADO. RECUSA INDEVIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
>
> 1. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.
>
> Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021). 2. A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida)" (AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022).

2. "Segundo a jurisprudência do STJ, é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental, especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário"(AgInt no REsp 2.016.007/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).

3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp n. 1.964.268/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.)

Com efeito, o art. 373, II, do CPC, estabelece que é ônus do réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que não foi observado pela parte ré. Já a autora provou seu direito por meio do vínculo contrato de trato sucessivo e com mensalidades devidamente adimplidas, além da necessidade do medicamento prescrito por médico assistente.

Inegável a conduta ilegal da parte ré.

<u>Dano Moral</u>

Acerca da possibilidade de indenização por dano moral, a autora teve a expectativa de tratamento frustrada quando passava e vem passando por momento de extrema aflição. Veja-se que a autora é portadora de ENCEFALOPATIA, doença autoimune com sintomas psicóticos o que compromete a sua saúde mental, dotado de gravidade, portanto.

Tudo isso inegavelmente causou aflições que repercutiram nos direitos de personalidade da autora. Foram angústias que ultrapassaram a esfera do mero descumprimento contratual, o que autoriza esta magistrada a arbitrar indenização extrapatrimonial.

No que toca ao valor da indenização, entende-se que a reparação extrapatrimonial deve se pautar pelo equilíbrio entre as possibilidades do ofensor e as condições do ofendido, de forma que a indenização concedida suavize os sofrimentos impostos a este último, sem que, contudo, seja fonte de enriquecimento indevido.

Assim, analisando as peculiaridades e os aspectos fáticos do caso em questão, bem como em observância aos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade, fixa-se o valor da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Decisão

Desse modo, com fundamento no art. 487, I, do CPC, acolho os pedidos do autor para:

1) confirmar os termos da tutela de urgência anteriormente concedida para condenar a parte ré a autorizar e arcar com os custos de todo o tratamento prescrito no laudo de id 129741942;

2) condenar a parte demandada a pagar indenização por dano moral de R$10.000,00 (dez mil reais), devidamente corrigida, a partir da data do arbitramento (Súmula n. 362/STJ) e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual;

3) condenar a parte ré ao reembolso das custas processuais pagas no início do processo e arcar com os honorários advocatícios os quais arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (todo o proveito econômico), tudo com atualização monetária a partir desta sentença, conforme a tabela Encoge.

Com o trânsito em julgado, sem manifestação da parte autora, ao arquivo independentemente de nova conclusão.

Se recurso, à parte adversa para contrarrazões e, após o prazo de adesivo, ao TJPE.

Se houver cumprimento de sentença, este deve tramitar nos presentes autos, sem nova distribuição.

Publique-se. Intimem-se.

Recife, data da validação.

Ana Claudia Brandão de Barros Correia

Juíza de Direito

Assinado eletronicamente por: ANA CLAUDIA BRANDAO DE BARROS CORREIA
08/03/2025 17:04:49
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 195638028

25030817044925600000190675640

IMPRIMIR GERAR PDF